臺南市議會第4屆第5次定期會
市法規案審查意見報告書

類別	案號	提案人	案由	審查意見
法規	市提3	臺南市政府（法制處）	臺南市政府擬具「臺南市法規標準自治條例」第十一條修正草案	照案通過，詳審查結果對照表。

其他意見：法規市提2號案，有關第12~13條投資人僱用本市員工之認定及補助標準等相關資料，請在大會審查前送交本會。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
第一條　為提升本市整體產業競爭力與鼓勵企業投資及創新，並輔導策略性產業發展，特制定本自治條例。	第一條　臺南市（以下簡稱本市）為提升產業發展與整體產業競爭力、鼓勵企業投資及創新，並輔導策略性產業發展，特制定本自治條例。	照修正條文通過。
第二條　本自治條例之主管機關為本府經濟發展局。	第二條　本自治條例之主管機關為臺南市政府經濟發展局。	照修正條文通過。
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、投資事業：指主管機關所核定投資計畫之經營主體及經營項目。 二、公司：指依公司法於本市完成登記之公司或分公司。 三、商業：指依商業登記法於本市完成登記之商業。 四、法人：指商業及公司外，其他依法登記於本市之財團法人或社團法人。 五、投資人：指經主管機關認定符合	第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、投資事業：指投資人依主管機關核定產業發展策略重點產業之經營主體及經營項目。 二、公司：指依公司法於本市完成登記之公司及所在地登記於本市之外國公司。 三、法人：指中小企業及公司外，其他依法律登記、設立於本市之財團法人、社團法人。 四、中小企業：指符	照修正條文通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
第四條規定之公司、商業、法人及自然人。 六、同一投資計畫：指經主管機關審查核定之投資人投資計畫及其後續經核定變更之計畫。	合中小企業認定標準，並於本市完成登記之事業。 五、投資人：指經主管機關認定符合第四條投資金額及本市產業發展策略重點項目之公司、法人、中小企業及自然人。但自然人經主管機關認定為投資人後，必須依法完成事業或法人登記。 六、同一投資計畫：指原申請計畫及核定後之變更計畫。	
第二章　投資人之認定、承受、撤銷及廢止	第二章　投資人之認定、承受、撤銷及廢止	
第四條　公司、商業、法人或自然人擬於本市新設投資金額達新臺幣五億元以上，或增設投資金額達新臺幣三億元以上者，得擬訂符合本市產業發	第四條　公司、法人或中小企業及自然人於本市新設投資金額達新臺幣五千萬元以上，或增設投資金額達新臺幣三千萬元以上者，得擬定符合本	照修正條文通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2)　審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
展策略重點產業與獎勵投資地點之投資計畫後，向主管機關申請認定為投資人；其申請程序、受理期間、審核標準、補助額度總額及獎勵投資地點，由主管機關另定之。 自然人經主管機關認定為投資人者，應於三個月內依法完成公司、商業或法人登記；未能於期限內完成者，得於期限屆滿三十日以前申請展延，展延期限不得逾三個月，並以一次為限。但因不可抗力或其他非可歸責於投資人之事由致未能於期限內完成登記者，主管機關得另定完成期限。 分公司經主管機關認定為投資人後，應向本市稅捐稽徵機關申報銷售額，並在本市繳納營業稅。 本市產業發展策	市產業發展策略重點項目之投資計畫後，向主管機關申請認定為投資人。但自然人經主管機關認定為投資人後，必須依法完成事業或法人登記。 前項申請程序及審核標準，由主管機關另定之。 本市產業發展策略重點項目，指下列產業之一，並得由主管機關適時通盤檢討調整： 一、綠色能源產業。 二、生物科技產業。 三、數位科技產業。 四、流行時尚產業。 五、會議展覽產業。 六、其他文化創意產業。 七、其他經主管機關認定之科技與新創產業。 第一項之投資計畫，包含下列事項： 一、投資事業之目的及內容（含事業正式營運之預定	

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2)　審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
略重點產業如下： 一、綠色能源產業。 二、生物科技產業。 三、數位科技產業。 四、流行時尚產業。 五、會議展覽產業。 六、資通訊產業。 七、智慧電子產業。 八、半導體產業。 九、文化創意產業。 十、其他經主管機關公告之產業。 第一項之投資計畫，應載明下列事項： 一、投資事業之目的、內容及事業正式營運之預定時程。 二、投資事業有關之僱傭或人力配置。 三、投資金額及其籌措方式。 四、其他經主管機關指定之事項。 經核定後之投資計畫有變更之必要者，投資人應繕具申請書敘明變更理由，	時程）。 二、本次投資事業有關之僱傭或人力配置。 三、本次投資金額及其籌措方式。 四、其他經主管機關公告之事項。 第一項投資計畫之變更，應經主管機關同意後始得為之。	

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
並檢附變更內容對照表及主管機關指定之文件，向主管機關申請核准。		
第五條　投資人轉讓投資事業之全部，或進行合併或分割時，其承受人以符合下列資格之一者為限： 一、受讓投資事業全部之公司、商業或法人。 二、因分割而承受投資事業全部之公司、商業或法人。 三、合併後存續之公司或法人。 四、因合併而設立之公司或法人。 前項承受人應於前項情形發生日起三個月內繕具申請書並檢附相關證明文件，向主管機關申請變更投資人。	第五條　投資人轉讓投資事業之全部，或與他人進行合併或分割時，得由下列之人承受投資人之地位： 一、受讓投資事業全部之公司或法人。 二、因分割而承受投資事業全部之公司或法人。 三、合併後存續之公司或法人。 四、因合併而設立之公司或法人。 前項承受人應提出相關證明文件，向主管機關辦理變更手續。	照修正條文通過。
第六條　投資人應依主管機關核定之投資計畫及其所定時程或期間經營投資事業。	第六條　投資人應依主管機關核定之投資計畫時程或期間經營所記載之投資事業。	照修正條文通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
投資人未能依前項時程或期間經營投資事業，經其申請，主管機關得准予停止經營投資事業。但停止經營期間不得超過一年。 前項停止經營期間內，投資人不得申請或接受補助。 第二項申請經核准者，應加計延長第一項經核定之時程或期間。 主管機關基於監督投資事業之需要，必要時得派員至投資事業處所訪查，投資人不得規避、妨礙或拒絕；訪查項目、文件及程序，由主管機關另定之。	投資人因故無法於前項時程或期間內繼續經營投資事業者，得向主管機關申請停止經營投資事業。但停止經營期間最長不得超過一年。停止經營期間屆至後未繼續經營者，依第七條第一項規定處理。 前項停止經營期間內，投資人不得申請或接受補助。 第二項申請經同意者，第一項期間之計算應加主管機關同意中止之期間。 主管機關基於監督投資事業之需要，必要時得派員至投資事業處所訪查，投資人不得規避、妨礙或拒絕。訪查項目、文件及程序，由主管機關另定之。	
第七條　投資計畫因法令或情事變更而未能繼續執行者，主管機關得廢止或輔導投資	第七條　投資人未依投資計畫推動投資事業者，主管機關得撤銷或廢止其認定。投資	照修正條文通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
人變更原計畫。	人未遵循第六條第五項規定者亦同。 投資計畫因法令或情事變更而無法繼續推動者，主管機關得廢止或輔導變更原計畫。	
第三章　補助項目及其他	第三章　補助項目及其他	
第八條　投資人於本市購置或新建供投資事業直接使用之不動產，其年度房屋稅及地價稅應繳稅額得向主管機關申請補助。 前項補助期間最長為十年，補助金額每年合計以新臺幣一百二十萬元為限。	第八條　投資人購置或新建供營運投資案直接使用且坐落於本市之不動產，其年度房屋稅及地價稅應繳稅額得向主管機關申請前二年全額補助，後三年最高補助百分之五十，補助金額及補助比例由主管機關另定之。 前項補助每一投資案以一次為限，每年補助金額上限為新臺幣一百二十萬元，總金額不得逾新臺幣六百萬元。	照修正條文通過。
第九條　投資人因投資事業取得金融機構融資，得向主管機關申請利息補貼。		照修正條文通過。(本條新增)

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
前項補助標準以年利率百分之一點五計算；實際融資利率低於年利率百分之一點五時，依實際融資利率計息補貼。 每一投資事業補貼期間最長為五年，每年利息補貼以新臺幣一百五十萬元為限。		
第十條　投資人因投資事業進行管線、空調、隔音設備裝修及其他經主管機關認定之房屋修繕項目，得向主管機關申請修繕補貼。 前項補貼標準，以使用面積扣除分攤公共空間面積後之坪數，每坪最高新臺幣十二萬元；每一投資事業以新臺幣六千萬元為限。		照修正條文通過。(本條新增)
第十一條　投資人租賃供營運投資事業直接使用且坐落於本市之不動產，得向主管機關申請租金補助。	第九條　投資人租賃供營運投資案直接使用且坐落於本市之不動產，得向主管機關申請租金補助，補助金	一、 照修正條文通過。 二、 條次變更。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
前項租金補助期間最長為十年，其補助標準如下： 一、承租下列之不動產，每年補助以新臺幣六百萬元為限： （一）由行政機關或公法人自行管理。 （二）由行政機關或公法人委由其他機關、學術或法人單位代管，且營運非屬自負盈虧。 二、承租前款以外之不動產者，每年補助以新臺幣六十萬元為限。	額視其投資金額及市場租金行情，最高為租賃契約所載每年租金金額百分之五十，補助金額及補助比例由主管機關另定之。 前項補助每一投資案以一次為限，補助期間最長五年，每年補助上限不得逾新臺幣六十萬元，補助總金額不得逾新臺幣三百萬元。	
第十二條　投資人因投資事業新僱用設籍於本市之員工達一定標準，並執行勞工職業訓練，得向主管機關申請勞工職業訓練費用補助。 前項補助期間最長五年，每年最高為其訓練費用之百分之	第十條　投資人因增資或投資新僱用設籍於本市之員工達一定標準，並在本市執行勞工職業訓練，得申請主管機關補助勞工職業訓練費用，每一投資案一年以一次為限，補助期間最長五年。	一、 照修正條文通過。 二、 條次變更。